PERJANJIAN KERJA WAKTU TIDAK TERTENTU

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ……
Jabatan : ……
Perusahaan : ……
Alamat : .....
……

Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu ini, bertindak untuk dan atas nama …… berkedudukan hukum di …… (selanjutnya disebut Perusahaan). Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

Nama : ……..
Tempat & Tgl Lahir : ……..
Nomor Indentitas : (KTP) ……
Alamat Tetap / Asal : ……..
……..
……..
Alamat Sekarang : ……..
……..
……..

Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri. Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua pihak telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (selanjutnya disebut Perjanjian), dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal – pasal sebagai berikut:

Pasal-1
TUGAS DAN PENEMPATAN

(1) **PIHAK PERTAMA** mempekerjakan **PIHAK KEDUA** sebagai;
1.1. Posisi Awal : ……..
1.2. Grade : ……..
1.3. Departemen / Section : ……..
1.4. Bertanggung-jawab pada : ……..
1.5. Tugas dan tanggung-jawab : dijelaskan oleh atasan.

(2) **PIHAK KEDUA** bersedia melaksanakan tugas pekerjaan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan sebaik-baiknya.

Pasal-2
UPAH & FASILITAS

(1) Sehubungan dengan Perjanjian ini, **PIHAK PERTAMA** akan memberikan kepada **PIHAK KEDUA**;
1.1. Upah Pokok selama masa percobaan : ……
1.2. Upah Pokok setelah masa percobaan : ……
1.3. Transportasi : ……
1.4. Makan : ……
1.5. Istirahat (cuti) Tahunan : ……

(2) Segala ketentuan mengenai tunjangan dan penerimaan lain, beserta pembayarannya akan mengikuti Perjanjian Kerja Bersama (selanjutnya disebut PKB) yang berlaku di Perusahaan.

(3) Pajak Penghasilan dari upah yang diterima oleh **PIHAK KEDUA**, akan ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA**.

(4) **PIHAK PERTAMA** akan mengikutsertakan **PIHAK KEDUA** dalam program Jamsostek sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perusahaan.

Pasal-3
MASA PERCOBAAN

(1) **PIHAK KEDUA** akan menjalani masa percobaan selama waktu 3(Tiga) bulan terhitung sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....

(2) Selama masa percobaan tersebut ayat(1) Pasal ini, masing-masing pihak dapat melakukan pemutusan hubungan kerja (selanjutnya disebut PHK) setiap saat, tanpa pembayaran kompensasi dalam bentuk apapun.

(3) Pada saat berakhirnya masa percobaan, **PIHAK PERTAMA** akan melakukan penilaian terhadap kinerja **PIHAK KEDUA**.

(4) Setelah melakukan penilaian tersebut ayat(3) Pasal ini, apabila **PIHAK KEDUA** dinyatakan lulus; maka **PIHAK PERTAMA** akan mengeluarkan surat keputusan mengenai pengangkatan **PIHAK KEDUA** sebagai karyawan tetap di Perusahaan.

(5) Setelah melakukan penilaian tersebut ayat(3) Pasal ini, apabila **PIHAK KEDUA** dinyatakan tidak lulus; maka hubungan kerja berdasarkan Perjanjian ini akan diputuskan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal-4
HARI KERJA DAN WAKTU KERJA

(1) Jam kerja yang berlaku di Perusahaan, adalah 8(Delapan) jam sehari dan 40(Empat Puluh) jam seminggu dalam waktu 5(Lima) hari kerja.

(2) Jika dipandang perlu, **PIHAK PERTAMA** dapat menugaskan **PIHAK KEDUA** untuk bekerja lembur (overtime) –baik pada hari kerja biasa maupun pada hari libur– dan untuk itu **PIHAK PERTAMA** akan membayar upah lembur sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku.

Pasal-5
TATA TERTIB

(1) **PIHAK KEDUA** wajib mentaati segala peraturan tata tertib yang telah diatur dalam PKB dan atau peraturan lain yang berlaku di Perusahaan.

(2) **PIHAK KEDUA** tidak akan membocorkan rahasia Perusahaan dengan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung; atau melakukan perbuatan yang dilarang dalam PKB maupun perundangan ketenagakerjaan.

Pasal-6
PENUTUP

(1) Segala perselisihan yang muncul sebagai akibat pelaksanaan dari Perjanjian ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

(2) Dalam hal kata mufakat tersebut ayat(1) Pasal ini tidak tercapai, kedua pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sesuai perundangan yang berlaku.

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2(Dua); bermeterai cukup; berbahasa Indonesia; telah dibaca, dipahami dan ditanda-tangani oleh kedua pihak dalam keadaan sadar, tanpa adanya tekanan dan atau paksaan dari pihak manapun; dan berlaku sejak ditanda-tangani oleh kedua pihak.

....., **..... 2010**

PIHAK PERTAMA,	**PIHAK KEDUA,**
.....	
(.....)	**(.....)**